



MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

THAÍS MENDONÇA

AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Direito Processual do Trabalho

1. Partes e procuradores
2. Honorários de sucumbência

Tema: Direito Processual do Trabalho

PARTES E PROCURADORES

→ Sujeito processual: atua no processual

→ Parte: atua parcialidade, deduzindo uma pretensão ou contra quem a pretensão é deduzida.

Classificação

Honorários: CPC → compatível < material
ART. 842, CLT

Obs: ART. 118, CPC

(A) Ativo, passivo ou misto
ART. 842, CLT: Recl. plurima

(B) Inicial ou ulterior

(C) Simples (A e B); Eventual (Se não A, então B); Sucumbivo (Se A, então B)
Alternativo (A ou B)

- Inclusive perito, juiz e servidores são sujeitos processuais
- Parte como espécie de sujeito
- Mais de uma parte no mesmo polo da demanda: litisconsórcio
 - Não há previsão na CLT
 - Aplica-se o CPC
- Classificação do litisconsórcio:
 - a) Ativo (pluralidade de autores); passivo (pluralidade de réus); misto (pluralidade de ambos)
 - b) Inicial (apresentado desde a formação do litígio) ou ulterior (no curso da relação processual)
 - obs. litisconsórcio voluntário ulterior é vedado por violar o juiz natural
 - c) Simples (condenação de todos os envolvidos); eventual (condenação de um dos réus, mas se não possível deste, que seja outro); sucessivo (condenação subsidiária do outro réu); alternativo (condenação de qualquer dos réus)

CPC Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.

Art. 842 - Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento.

ⓓ Facultativo ou necessário

ART. 113, § 1º, CPC: limitação litisc. multil.

Necessário: - lei → ART. 611 - A, § 5º, CLT (IN 41/18, ART. 3º)

- convenção das partes

- direito material

ART. 115, CPC: not. todos os litisconsortes, sob pena de extinção

Nullidade da sentença: Unitário

Ineficácia da sentença: Simples

ⓔ Simples ou Unitário → intervenção única iudicis

Obs: OJ 310, §02.1

d) Facultativo (reunião entre as partes é opcional) ou unitário (reunião obrigatória por lei, convenção ou pelo direito material)

- Limitação ao litisconsórcio multiti: visa o bom andamento do processo, por isso há corrente que entende pela sua aplicação no processo do trabalho (corrente que prevalece)

Obs. a corrente que defende a não aplicação dessa limitação aduz que como o processo do trabalho visa a solução de direito social, a reunião de trabalhadores em mesma ação representa uma reunião de forças que é positiva para o advento do resultado do processo

- obs. se o objeto do processo for a anulação de cláusula de instrumento coletivo, os sindicatos subscritores deverão constar da ação como litisconsortes necessários (espécie de litisconsórcio necessário passivo) – obs. o art. 611-A, §5º somente se aplica para processos posteriores a reforma trabalhista

- no caso de litisconsórcio necessário: a sentença será nula se o litisconsorte não for notificado e se tratar de litisconsórcio unitário; a sentença será ineficaz, perante o litisconsorte não notificado, quando se tratar de litisconsórcio simples

e) Simples (a consequência jurídica é diversa para cada litisconsorte) ou unitário (a consequência é a mesma para todos)

- obs. quando o litisconsórcio unitário é passivo e um dos réus não está no processo, será litisconsórcio necessário

- não há litisconsórcio necessário ativo (não pode obrigar ninguém a ir a juízo ou impedir que alguém acesse a justiça)

- existe litisconsórcio unitário ativo - o poder judiciário deve informar a parte não participante (intervenção iussu iudicis – intimação feita pelo Poder Judiciário ao litisconsorte unitário ativo que não está no processo; deve ser feito sob pena de nulidade processual)

CPC art. 113 § 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Art. 611-A. § 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação

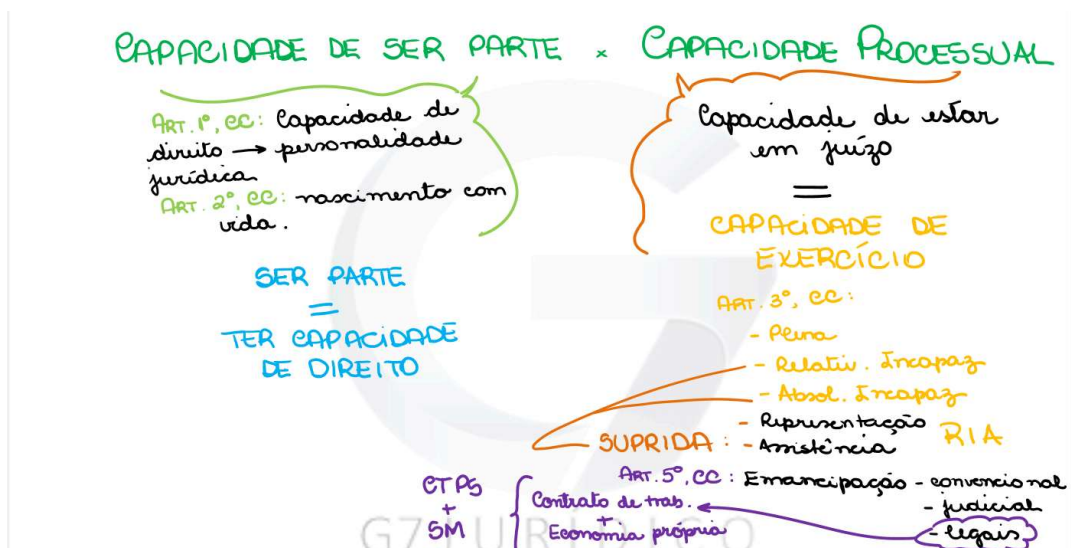
individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.

- A OJ 310 da SDI 1 afasta a possibilidade de prazo em dobro do art. 229

Orientação Jurisprudencial 310/TST-SDI-I - 11/08/2003

«Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no [CPC/2015, art. 229](#), caput e §§ 1º e 2º - [CPC/2015](#) ([CPC/1973, art. 191](#) - [CPC](#) de 1973), e razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.»

Bloco 2



• Capacidade de ser parte

Capacidade de acionar e ser acionado

Art. 1º CC: capacidade de direito – personalidade jurídica; art. 2º CC: nascimento com vida.

Ser parte = ter capacidade de direito

Art. 1º CC Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

Art. 2º CC A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

- **Capacidade processual**

Capacidade de estar em juízo.

Processual = ter capacidade de exercício

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

- ❖ A incapacidade é suprida pela representação ou pela assistência

- RIA – relativamente incapaz é assistido (o assistido é considerado; pratica o ato, mas o este é validado pelo assistente)

- Absolutamente incapaz é representado (representa integralmente a vontade do representado)

- ❖ Observação: art. 5º CC – Emancipação

- pode ser convencional (os responsáveis concedem)

- ou judicial – por sentença do juiz

- ou legal (art. 5º)

V: contrato de trabalho + economia própria (CTPS + salário mínimo)

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA

Ⓐ "Representação" do empregado

ART. 843, §2º, CLT

doença

motivo
poderoso

"representar"

sindicato

colega de profissão

→ Ato processual "sui generis"

Não é "representação"

~~NÃO PODE~~: depor, transigir, desistir, renunciar,
receber, dar quitação ...

PODE: - Apresentar justificativa

- Provocar o adiamento

- EVITAR aplicação penalidade

www.g7juridico.com.br

- Atente-se que o termo representação está errado
- Trata-se de ato processual sui generis
- Trata-se de uma substituição em uso de jus postulandi (suprir uma necessidade específica aqui)
- Art. 843 § 2º Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.

Ⓑ "Assistência" por advogado

ART. 791, §2º, CLT

Ⓒ "Representação" pelo sindicato na reclamatória plúrima ou na ação de cumprimento

Ⓓ "Representação" do adolescente

ART. 793, CLT: menor de 18 anos

Obs
Intervenção do
MP?
Não é sempre que
tem menor. Menor
interna processo.



> 16 anos
< 18

- emancipado
- assistido } CC

Ⓜ Aplicação do CC → art. 71, CPC

Ⓜ Aplicação CLT

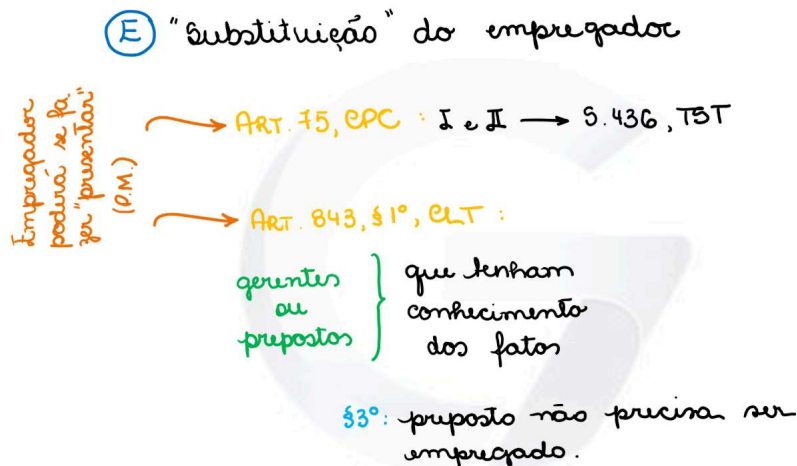
www.g7juridico.com.br

- O advogado está representando o cliente

- Reclamatória plúrima é uma ação com vários reclamantes: todos estão no processo -partes-; o sindicato presta assistência sindical (um terceiro prestando assistência simples); por convenção das partes pode ser definido, para depor ou comparecer em audiência, um dos autores (trata-se de convenção processual – art. 191 do CPC)
- A ação de cumprimento visa o cumprimento de norma coletiva firmada pelo sindicato: o sindicato atua em nome próprio (legitimação ordinária; há corrente -majoritária- que defende ser legitimação extraordinária, já que o beneficiado economicamente será outra pessoa)
- Art. 791 § 2º - Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado.

Bloco 3

- No caso do adolescente (maior de 16 anos e menor de 18) pode ser emancipado ou assistido → aplicação do CC – capacidade geral de exercício
- obs. intervenção do MPT: quando há interesse público + presença de menor



www.g7juridico.com.br

- Não é substituição, mas sim representação da PJ
- O único chefe do Poder Executivo que tem representação processual é o prefeito (os outros entes são os procuradores)
- Gerentes e prepostos, por funcionarem como representantes da PJ, devem ter conhecimento dos fatos que a PJ deve conhecer; comparece para dizer o que a PJ viu, ouviu ou presenciou (o que mandaram ele dizer), não o que ele mesmo viu no plano

da realidade (quem está ali é a PJ, não a pessoa física do preposto); atente-se que não pode mentir, mas não é obrigado a confessar

- CPC Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
 - I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
 - II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
 - III - o Município, por seu prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada; [\(Redação dada pela Lei nº 14.341, de 2022\)](#)
- **SÚMULA N.º 436 - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO**
 - I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.
 - II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
- **Art. 843 § 1º** É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente.
§ 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.



- **CAPACIDADE POSTULATÓRIA:** É a capacidade de postular em juízo. De acordo com o art. 791 da CLT, essa capacidade é transferida ao próprio cidadão (*Jus postulandi*).

➤ **O *jus postulandi*: cabimento art. 791 CLT**

Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.

§ 1º - Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º - Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado.

§ 3º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. (Incluído pela Lei nº 12.437, de 2011)

ADI 1127-8 – LIMITES: a regra é a presença do advogado, sendo o *jus postulandi* uma exceção (faculdade da parte)

A. Empregados e empregadores

IN 27/05: não abrange causas que não versem sobre relação de emprego.

B. Acompanhar pessoalmente

Sem advogado.

C. Suas reclamações

Art. 855-B – não abrange homologação de acordo extrajudicial

Súmula 425, TST: não cabe MS e AResc;

D. Até o final

Súmula 425, TST: não cabe no TST; recursos para o TST

Súmula n.º 425 do TST: JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Res. 165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 04.05.2010.

o A ADI 1127-8 limitou o alcance do *jus postulandi* ao art. 791 da CLT!

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve

ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 1127 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/06/2010)

A consequência direta do *jus postulandi* são os honorários de sucumbência.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Antes da 10.13.467/17 → IRR 341-06.2013.5.04.0011

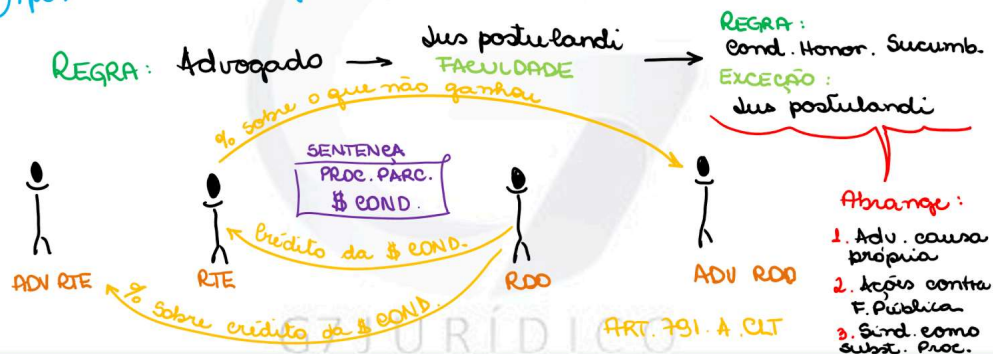
- Exceções*
- (A) 10.5584/70 : assist. sindical + B/G → 15%
 - (B) Atualos e postuários : equiparadas → REGRA
 - (C) Sindicato → substituto processual → \$ honor.
 - (D) Causas que não versem rel. emp → \$ honor. CPC
 - (E) Rel. emprego + Acid. trab. → São devidos S.234, STF
 - (F) Não se aplica convenção em perdas e danos

www.g7juridico.com.br

(G) IN 41/18 → art. 8º

ART. 791-A, CLT → apenas para demandas ajuizadas após 11/11/17

Após 11/11/17 (vigência 10.13.467/17 - art. 791-A, CLT)



www.g7juridico.com.br

- Repito - Regra: é que a parte esteja acompanhado no processo de advogado, logo o *jus postulandi* é facultativo. Assim, a regra é a condenação em honorários de sucumbência (salvo se a parte estiver fazendo uso do *jus postulandi*).
- O processo envolve 4 figuras: reclamando, reclamante, advogados
- Em caso de sentença de procedência parcial
- Reclamante:
 - deve ao advogado do reclamado um percentual sobre o que não ganhou
- Reclamado:
 - deve ao reclamante o crédito da condenação
 - deve ao advogado do reclamante um percentual sobre o crédito da condenação

O honorário advocatício abrange:

- ✓ Advogado em causa própria;
- ✓ Ações contra a Fazenda Pública – aplica-se o art. 85 §2º do CPC → percentual diferenciado;

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

- ✓ Sindicato como substituto processual.

Bloco 5

➤ Características dos honorários:

Características

- (A) Mensurar: Art. 791-A, §2º, CLT
- (B) 5% — 15%
- (C) V Causa — V condenação — V Provento econômico
- (D) Sucumbência recíproca: §3º vedada a compensação
- (E) Cabe na reconvenção
- (F) Benef. Justiça Gratuita ADI 5766

Cond. Susp. Exig. 2 anos

Provar a mudança da condição → EXECUÇÃO

Não provar → EXTINÇÃO

www.g7juridico.com.br

- Mensurar: critérios do art. 791-A, §2º, CLT.

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - o grau de zelo do profissional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II - o lugar de prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III - a natureza e a importância da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

- Variação de 5% - 15%.
- Valor da causa, proveito econômico ou sobre o valor da condenação que o juiz proferir.
- Sucumbência recíproca – na hipótese sucumbência recíproca, o §3º prevê expressamente que é vedada a compensação.
- Cabe a condenação em honorários na reconvenção.

- O beneficiário da Justiça Gratuita paga honorários?
 - Condição suspensiva por 2 anos, podendo ser provada a mudança da condição que gerou a gratuidade – promovendo a execução - ou não provar -extinguindo o crédito-

ADI 5766:

Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.

(ADI 5766, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

MANDATO NO DPT

↳ Mandato tácito

Ata conjunta do advogado e parte.

Cláusula ad iudicia: poderes gerais.

OJ 200 SDI 1: Não admite substabelecimento.

ART. 791, §3º, CLT: "apud acta"

Requerimento do advogado $\xrightarrow[\text{consta da ata}]{\text{Faz}}$ concessão de poderes gerais

↳ Mandato expresso: S. 395, TST ; S. 383, TST ; OJ 319, TST

- Obs. lembre-se que recorrer não é poder especial
- Art. 791 § 3º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.
- Orientação Jurisprudencial 200/TST-SDI-I - «É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.»
- SÚMULA Nº 395 - MANDATO E SUBSTABELECIMENTO. CONDIÇÕES DE VALIDADE
 - I - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda.
 - II - Diante da existência de previsão, no mandato, fixando termo para sua juntada, o instrumento de mandato só tem validade se anexado ao processo dentro do aludido prazo.
 - III - São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).
 - IV - Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido.
- Súmula 383 do TST RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 210/2016, DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 04.07.2016
 - I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.
 - II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).
- OJ-SDI1-319 REPRESENTAÇÃO REGULAR. ESTAGIÁRIO. HABILITAÇÃO POSTERIOR (DJ 11.08.2003)

Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação, do então estagiário, para atuar como advogado.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

Legitimação Ordinária

Titular do direito material → Titular da legitimação processual

Legitimação Extraordinária

Titular do direito material ≠ Titular da legitimação processual

Substituição processual
Em nome próprio → direito
alheio

www.g7juridico.com.br

- As legitimidades podem ser concorrentes (ambos entram com a ação)
- Prevalece que a legitimação extraordinária é sinônimo de substituição processual

Paradísticos

*) Depende de previsão legal

Art. 18, CPC → substituído: assistente litisconsorcial

Art. 8º, III, CF/88

Udo: bidir → art. 190, CPC : negociação processual

IN 39/16
Não se aplica
ao DPT

*) Substituto age em nome próprio

www.g7juridico.com.br

CPC Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

CPC Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.